

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5315/2563

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

พลโท ม. กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง (2),
มาตรา 3 วรรคห้า, มาตรา 49 วรรคหนึ่ง, มาตรา 50, มาตรา 51, มาตรา 54, มาตรา
59

แม้ความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ ถูกกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานภายหลัง
จากที่มีการกระทำความผิดมูลฐานดังกล่าวหรือเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้คัดค้านที่ 1
ได้ทรัพย์สินมา ศาลก็มีอำนาจนำบทบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่คดีของผู้คัดค้านที่ 1 ได้
เพราะไม่ได้นำมาวินิจฉัยและลงโทษจำเลยในทางอาญาพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติที่มุ่งถึงตัวทรัพย์สิน
เป็นสำคัญ ส่วนความผิดมูลฐานที่ผู้ร้องอ้างเป็นเหตุขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดินเป็นข้อเท็จจริงประกอบว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการก
ระทำความผิดหรือไม่ แม้คำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินอ้างเหตุจากความ
ผิดมูลฐานเดียวกัน แต่เมื่อเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องยังไม่เคยยื่นคำร้องขอมาก่อน ผู้ร้อง
ก็ยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ เมื่อทรัพย์สินที่ผู้ร้องขอให้ตก
เป็นของแผ่นดินคดีนี้และคดีหมายเลขดำที่ ฟ.93/2558 ของศาลชั้นต้น เป็น
ทรัพย์สินต่างรายการกัน การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้จึงไม่เป็นการร้องซ้อน
ร้องซ้ำหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ศาล
จะมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 51 ไม่ได้จะต้องเป็นทรัพย์สินในคดีที่มี

คำพิพากษาและมีผู้ถูกลงโทษแล้วเท่านั้น เนื่องจากการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นมาตรการทางแพ่งที่มาตรา 59 บัญญัติให้นำ ป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม และ ผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธินำสืบพิสูจน์ได้ตามมาตรา 50 หรือนำสืบหักล้าง ข้อสันนิษฐานของมาตรา 51 วรรคสาม ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินศาลชั้น ต้นจึงไม่จำเป็นต้องรอให้การดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานถึงที่สุดเสียก่อน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของ นายผดุงศักดิ์กับพวกตามบัญชีรายการทรัพย์สิน รวม 23 รายการ มูลค่าประมาณ 33,581,341.44 บาท พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกาศตามกฎหมายแล้ว

ผู้คัดค้านทั้งสามยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ (1) เงินสด 10,000,000 บาท ที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นเงินที่โอนจากบัญชีธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายณัฐภัทร เพื่อวางมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อ จะขายที่ดิน (2) ที่ดินโฉนดเลขที่ 19964 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (3) ที่ดินโฉนด เลขที่ 10838 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (4) ที่ดินโฉนดเลขที่ 14924 พร้อมสิ่งปลูก สร้าง (ถ้ามี) (5) ที่ดินโฉนดเลขที่ 20178 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (6) ที่ดินโฉนด เลขที่ 20179 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (7) ที่ดินโฉนดเลขที่ 1841 พร้อมสิ่งปลูก สร้าง (ถ้ามี) (8) ที่ดินโฉนดเลขที่ 28165 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (9) ที่ดินโฉนด

เลขที่ 17095 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (10) ที่ดินโฉนดเลขที่ 17096 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (11) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายชาติ จำนวน 6,131.34 บาท (12) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวโย จำนวน 104,355.84 บาท (13) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางศศิธร จำนวน 218,500.60 บาท (14) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวสายฝน จำนวน 24,693.70 บาท (15) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายชินพงษ์ จำนวน 12,936.56 บาท (16) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายชินพงษ์ จำนวน 700,000 บาท (17) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายชินพงษ์ จำนวน 237,776.27 (18) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวสอลิหะ จำนวน 21,531.15 บาท (19) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายชาติ จำนวน 39,828.94 บาท (20) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวศศิธร จำนวน 332,677.63 บาท (21) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวสายฝน จำนวน 2,854.25 บาท (22) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชี นายชินพงษ์ จำนวน 300,480 บาท (23) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชี นางสาวสอลิหะ จำนวน 131,000 บาท รวม 23 รายการ ราคาประเมินประมาณ 33,581,341.44 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51 วรรคหนึ่ง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เบื้องต้นในชั้นฎีกาโดยคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ได้แย้งว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จับกุมนายผดุงศักดิ์ กับพวก ในความผิดฐานพาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร และได้สืบสวนขยายผลพบว่ามีบุคคลหลายคนเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำผิดในลักษณะเป็นเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ขนาดใหญ่ มีการแบ่งบุคคลเป็นหลายกลุ่มตามหน้าที่ คือ

(อนวัตร มุทิกากร-บุญไชย ธนาพันธ์สิน-ศรีวิไล ธรรมดุษฎี)

ศาลแพ่ง - นายติลก เสริมวิริยะกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายชินนรส ยงเกียรติกานต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ